

มีกระจกแบบเลื่อน เปิด-ปิด ได้ พร้อมที่ล็อก อุปกรณ์และเครื่องมือประจำรถ มีเครื่องมือดับเพลิง น้ำยาเคมีสำหรับดับเพลิงไม่น้อยกว่า ๒ ปอนด์ อย่างน้อย ๑ ท่อ ติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสม มีวิทยุ AM-FM ที่สามารถอ่าน CD DVD และ MP๓ ได้ ที่มีมาตรฐาน โดยผู้เสนอราคาจะต้องแนบเอกสารการอนุญาตประกอบกิจการตากแห้งในวันที่ยื่นซอง รวมทั้งติดตั้ง TV ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๗ นิ้ว ๑ ชุด ที่มีมาตรฐาน และจะต้องแนบเอกสารการอนุญาตประกอบกิจการตากแห้งติดตั้งแสดงในวันยื่นซองเพื่อป้องกันความปลอดภัย รวมทั้งมีศูนย์บริการมาตรฐานทั่วประเทศ ซึ่งรถยนต์ของผู้ฟ้องคดีนั้น เครื่องยนต์มีปริมาตรกระบอกสูบ ๒,๔๘๘ ซีซี กำลัง ๑๒๙ แรงม้า ไม่มีเครื่องมือดับเพลิงและเครื่องมือประจำรถ ไม่มีเอกสารใบอนุญาตประกอบกิจการตากแห้ง ติดตั้งระดับยนต์ หน้าต่างเลื่อนเปิด-ปิด ได้ สำหรับผู้โดยสารแถวที่ ๒ ด้านซ้าย ไม่มีเอกสารในการอนุญาตประกอบกิจการตากแห้ง แต่มีใบจดทะเบียนพาณิชย์เป็นผู้จำหน่าย ไม่มีเอกสารในการอนุญาตประกอบกิจการตากแห้งติดตั้งทีวี แต่มีใบจดทะเบียนพาณิชย์เป็นผู้จำหน่าย รวมทั้งไม่แสดงชื่อ ที่อยู่ สถานที่ตั้งศูนย์บริการ อันแสดงให้เห็นว่า รถยนต์โดยสารที่ผู้ฟ้องคดีเสนอราคามีคุณลักษณะเฉพาะไม่ครบถ้วนตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้เสนอราคา ที่ขาดคุณลักษณะเฉพาะตามประกาศสอบราคาพิพาท ส่วนรถยนต์ของบริษัท ต. นั้น เครื่องยนต์มีปริมาตรกระบอกสูบ ๒,๘๘๒ ซีซี กำลัง ๑๓๖ แรงม้า หน้าต่างเลื่อนเปิด-ปิด ได้ สำหรับแถวที่ ๒ ทั้งซ้ายและขวา และแถวที่ ๓ ด้านขวา มีเครื่องมือดับเพลิงประจำรถ เอกสารในการอนุญาตประกอบกิจการตากแห้ง ใบทะเบียนพาณิชย์เป็นผู้จำหน่าย เอกสารในการอนุญาตประกอบกิจการตากแห้งติดตั้งทีวี และเอกสารแสดงชื่อ ที่อยู่ และสถานที่ตั้งศูนย์บริการ จึงเห็นได้ว่า บริษัท ต. เสนอคุณลักษณะรถยนต์โดยสาร ๑๒ ที่นั่ง มีปริมาตรกระบอกสูบสูงกว่าผู้ฟ้องคดี ประมาณ ๕๐๐ ซีซี และแรงม้าสูงกว่า ๗ แรงม้า รวมทั้งนำเสนออุปกรณ์และเครื่องมือที่ครบถ้วนกว่าผู้ฟ้องคดี พร้อมทั้งมีใบอนุญาตการติดตั้งระดับยนต์ เอกสารแสดงชื่อ ที่อยู่ สถานที่ตั้งศูนย์บริการ ซึ่งแม้ราคาเสนอจะสูงกว่าที่ผู้ฟ้องคดีเสนอเป็นเงิน ๑๓,๐๐๐ บาท แต่ก็ไม่สูงกว่าราคากลางตามประกาศสอบราคา ดังนั้น เมื่อพิจารณาถึงหน่วยงานที่ใช้ประโยชน์ คือ สำนักงานเกษตร และสหกรณ์จังหวัดเลย ซึ่งจำเป็นต้องใช้รถยนต์โดยสารดังกล่าวในภารกิจของหน่วยงานในการเดินทางไปราชการในจังหวัดเลยซึ่งมีพื้นที่สูงมีความลาดชัน ใช้บรรทุกคนและสัมภาระ ปริมาตรกระบอกสูบและกำลังแรงม้าที่สูงย่อมใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่ารถที่มีปริมาตรกระบอกสูบและกำลังแรงม้าที่น้อยกว่า และยังต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของระบบเครื่องยนต์ ระบบไฟฟ้า และระบบอื่น ๆ ที่จำเป็น รวมทั้งการบริการหลังการขายที่ต้องมีการซ่อมบำรุงรักษา ได้อย่างครบถ้วนตามประกาศสอบราคาพิพาท ซึ่งบริษัท ต. มีคุณลักษณะตรงตามประกาศสอบราคาอย่างครบถ้วน ส่วนผู้ฟ้องคดีมีไม่ครบถ้วน จึงเห็นว่า การที่คณะกรรมการเปิดซอง



สอบราคาพิจารณาคุณสมบัติเฉพาะของรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ของผู้เสนอราคา ทั้ง ๒ ราย แล้วเสนอความเห็นควรรับราคาของบริษัท ต. ต่อผู้ถูกฟ้องคดี เป็นการขอด้วยข้อ ๔๒ (๒)^๔ (๓)^๕ (๔)^๖ และ (๕)^๗ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีประกาศให้บริษัท ต. เป็นผู้ชนะการสอบราคาตามความเห็นของ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาข้างต้นตามข้อ ๖๕^๘ ของระเบียบฉบับเดียวกัน จึงขอด้วย กฎหมายเช่นเดียวกัน พิกษากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๖๒/๒๕๖๒)

๓.๒.๒ การไม่อนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างผู้เสนอราคาซึ่งมิได้เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารจัดซื้อหรือจัดจ้างในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ และไม่ทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น

เมื่อตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๔๒ (๓) กำหนดให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีหน้าที่ในการพิจารณาคัดเลือก พัสตุหรืองานจ้างของผู้เสนอราคาที่ต้อง มีคุณภาพและคุณสมบัติเป็นประโยชน์ ต่อทางราชการ ซึ่งเสนอราคาต่ำสุด ประกอบกับข้อกำหนดของเอกสารสอบราคา กำหนดให้ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุดเสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงาน

^{๔-๗} ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๔๒ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีหน้าที่ดังนี้

๑.๒

๑.๒

(๒) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ใบเสนอราคา แคตตาล็อกหรือแบบรูปและรายการละเอียด แล้วคัดเลือก ผู้เสนอราคาที่ต้องตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา

(๓) พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรืองานจ้างของผู้เสนอราคาที่ต้องตาม (๒) ที่มีคุณภาพและคุณสมบัติเป็นประโยชน์ ต่อทางราชการ และเสนอให้ซื้อหรือจ้างจากรายที่คัดเลือกไว้แล้ว ซึ่งเสนอราคาต่ำสุด

๑.๒

๑.๒

(๔) ในกรณีที่ผู้เสนอราคาถูกต้องตรงตามรายการละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคาเพียงรายเดียว ให้คณะกรรมการดำเนินการตาม (๓) โดยอนุมัติ

(๕) ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดต่อหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อสั่งการ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

^๘ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๘

ข้อ ๖๕ การสั่งซื้อหรือสั่งจ้างครั้งหนึ่ง นอกจากวิธีพิเศษและวิธีกรณีพิเศษ ให้เป็นอำนาจของผู้ดำรงตำแหน่ง และภายในวงเงิน ดังต่อไปนี้

(๑) หัวหน้าส่วนราชการ ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

(๒) ปลัดกระทรวงเกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

(๓) รัฐมนตรีเจ้าสังกัดเกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท



ตามสัญญาได้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะต้องให้ผู้เสนอราคาร้านชี้แจง และแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถดำเนินงานตามที่สอบราคา ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ ผู้มีอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างจึงมีสิทธิ ที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น ดังนั้น กรณีที่คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ไม่พิจารณาคัดเลือกให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ชนะการสอบราคา ทั้งที่ผู้ฟ้องคดีมีคุณสมบัติถูกต้อง ตามเอกสารสอบราคาและเสนอราคาต่ำสุด เนื่องจากเห็นว่าราคาที่ผู้ฟ้องคดีเสนอเป็นราคา ที่ต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามสัญญาได้เสร็จสมบูรณ์ โดยมิได้ให้โอกาส แก่ผู้ฟ้องคดีได้ชี้แจงและแสดงหลักฐานเสียก่อนว่าสามารถดำเนินงานตามเอกสาร สอบราคาให้สำเร็จหรือไม่ ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกผู้ชนะการสอบราคา กรณีจึงเป็นเพียง ความเชื่อหรือความคาดหมายของคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาเอง อีกทั้งยังเป็นการ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ และเอกสารสอบราคา ข้างต้น อันเป็นการไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑๕ ทวิ ของระเบียบฉบับเดียวกัน ดังนั้น เมื่อผู้มีอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างโดยคณะกรรมการ เปิดซองสอบราคามีได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตนเป็นผู้กำหนดเสียเองในเรื่อง ความเปิดเผย โปร่งใส และการเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม อันเป็น ขั้นตอนที่เป็นสาระสำคัญ เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายจากการขาดโอกาส ได้รับเลือกให้เป็นผู้ชนะการสอบราคา จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี หน่วยงาน ต้นสังกัดจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายเป็นค่าเสียโอกาสในการเข้าทำสัญญาดังกล่าว ให้แก่ผู้ฟ้องคดี

สรุปข้อเท็จจริง

โรงเรียนบ้านหัวหมู (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ประกาศสอบราคาจ้างเหมา ก่อสร้างส้วมอาคาร สพฐ. ๔ (๔ ที่นั่ง) โรงเรียนบ้านหัวหมู ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ โดยกำหนด ราคากลางเป็นเงิน ๓๘๓,๐๐๐ บาท ปรากฏว่ามีผู้ยื่นซองเสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก เพื่อเปิดซองใบเสนอราคาจำนวน ๙ ราย รวมทั้งผู้ฟ้องคดี ซึ่งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา มีความเห็นเสนอต่อผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวหมูว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป. เป็นผู้เสนอราคา ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ เห็นสมควรให้เป็นผู้รับจ้างและ ทำสัญญาจ้างต่อไป ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ประกาศรายชื่อให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป. เป็นผู้ชนะการสอบราคาในราคา ๓๔๙,๐๐๐ บาท และมีหนังสือชี้แจงต่อผู้ฟ้องคดีว่า แม้ผู้ฟ้องคดี จะได้ยื่นเสนอราคา ๒๔๙,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นราคาต่ำสุด และมีหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างส้วม อาคาร สพฐ. ๔ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ จากโรงเรียนบ้านไถ่มาแสดงก็ตาม แต่เนื่องจากคณะกรรมการ



เปิดซองสอบราคาพิจารณาแล้วเห็นว่า ราคาที่ผู้ฟ้องคดีเสนอนั้นต่ำกว่าวงเงินที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวน ๓๕๒,๐๐๐ บาท เป็นจำนวนถึง ๑๐๓,๐๐๐ บาท คิดเป็นราคาต่ำกว่าวงเงินงบประมาณร้อยละ ๒๙.๒๖ ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามสัญญาได้ เนื่องจากปัจจุบันราคาวัสดุก่อสร้าง ค่าแรง และค่า FT ปรับสูงขึ้น คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจึงมีมติเอกฉันท์ให้หักหุ้นส่วนจำกัด ป. ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าเป็นผู้ชนะการสอบราคา ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์ผลการสอบราคาตั้งกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยืนยันผลการพิจารณาเดิม ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย ให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคาและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เห็นว่าผู้ฟ้องคดีเสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามสัญญาได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหน้าที่ต้องให้ผู้ฟ้องคดีชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดีสามารถดำเนินงานตามที่สอบราคาให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงจะมีสิทธิไม่รับราคาของผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ตามข้อ ๕.๕ วรรคสอง ของเอกสารสอบราคาจ้าง ซึ่งกำหนดว่า ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุดเสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือกรมจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถดำเนินงานตามที่สอบราคาให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ กรมมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น การที่คณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีความเห็นเสนอต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่า เห็นควรจ้างหักหุ้นส่วนจำกัด ป. โดยไม่ปรากฏว่าได้มีการให้โอกาสผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดในการชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดีสามารถดำเนินงานตามที่สอบราคาให้เสร็จสมบูรณ์หรือไม่ และทำการบันทึกไว้เป็นหลักฐานเสียก่อนที่จะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป ทั้งที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือรับรองผลงานที่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไถ่นำออกให้ไว้แก่ผู้ฟ้องคดีประกอบการยื่นซองสอบราคาครั้งนี้ว่าผู้ฟ้องคดีเคยรับเหมาก่อสร้างโครงการในลักษณะเดียวกันในวงเงินค่าจ้างต่ำกว่าวงเงินที่ผู้ฟ้องคดีเสนอราคาครั้งนี้จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อแสดงว่าผู้ฟ้องคดีได้มีการปรับราคาตามความเหมาะสมของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ และผู้ฟ้องคดีมีหลักฐานการทำสัญญาจ้างโครงการลักษณะเดียวกันกับโรงเรียนบ้านหนองไผ่ วงเงินค่าจ้าง ๒๔๓,๐๐๐ บาท เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสามารถและประสบการณ์ของผู้ฟ้องคดีที่ได้ประกอบกิจการด้านนี้โดยตรงจากการรับจ้างทำงานให้แก่ส่วนราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ แห่ง ดังนั้น การที่คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาให้เหตุผลว่า



ราคาที่ผู้ฟ้องคดีเสนอในการสอบราคาครั้งนี้เป็นราคาที่ต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามสัญญาได้เสร็จสมบูรณ์ จึงเป็นเพียงความเชื่อหรือความคาดหมายของคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาเท่านั้น อีกทั้งยังเป็นกรณีที่คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ ๔๒ (๓) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งกำหนดว่าคณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีหน้าที่ดังนี้... (๓) พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรืองานจ้างของผู้เสนอราคาที่ถูกต้องตาม (๒) ที่มีคุณภาพและคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ และเสนอให้ซื้อหรือจ้างจากรายที่คัดเลือกไว้แล้ว ซึ่งเสนอราคาต่ำสุด... และตามหลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคาที่กำหนดในข้อ ๕.๕ วรรคสอง ของเอกสารสอบราคาจ้างพิพาทดังกล่าวข้างต้น จึงเห็นได้ว่า การดำเนินการเปิดซองสอบราคาพิพาทไม่ได้เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑๕ ทวิ^๙ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุฯ ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยคณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตนเป็นผู้กำหนดเสียเองในเรื่องความเปิดเผย โปร่งใส และการเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม อันเป็นขั้นตอนที่เป็นสาระสำคัญ เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายจากการขาดโอกาสได้รับเลือกให้เป็นผู้ชนะการสอบราคา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงกระทำความผิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐^{๑๐} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นส่วนราชการต้นสังกัดและเป็นหน่วยงานของรัฐ จึงต้องรับผิดชอบผู้ฟ้องคดีในผลแห่งละเมิดที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้กระทำการในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง^{๑๑} แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

^๙ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑

ข้อ ๑๕ ทวิ การจัดหาพัสดุดำเนินการนี้ ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนของการจัดหา ต้องดำเนินการโดยเปิดเผย โปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงคุณสมบัติและความสามารถของผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองาน เว้นแต่กรณีที่มีลักษณะเฉพาะอันเป็นข้อยกเว้นตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้

ในการดำเนินการแต่ละขั้นตอน ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบต้องมีการบันทึกหลักฐานในการดำเนินการ พร้อมทั้งต้องระบุเหตุผลในการพิจารณาสั่งการในขั้นตอนที่สำคัญไว้เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

^{๑๐} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๔๒๐ ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น

^{๑๑} พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๕ หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทำการในการปฏิบัติหน้าที่ ในกรณีนี้ผู้เสียหายอาจฟ้องหน่วยงานของรัฐดังกล่าวได้โดยตรง แต่จะฟ้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้



เมื่อปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีฟ้องเรียกค่าเสียหายเป็นค่าเสียโอกาสในส่วนต่างจากราคาที่ผู้ฟ้องคดีเสนอจำนวน ๒๔๙,๐๐๐ บาท กับราคาจากผู้ชนะการสอบราคาเสนอจำนวน ๓๔๙,๐๐๐ บาท เป็นเงินค่าเสียหายจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งการที่ผู้ฟ้องคดีเสียโอกาสในการเข้าทำสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ถือเป็นการขาดประโยชน์อย่างหนึ่ง เมื่อเอกสารเสนอราคาปรากฏตามแบบสรุปค่าก่อสร้างว่า ผู้ฟ้องคดีมีค่างานต้นทุน ๑๙๖,๐๐๐ บาท จากค่าก่อสร้างจำนวนทั้งสิ้น ๒๔๙,๐๐๐ บาท ผลกำไรที่ผู้ฟ้องคดีคาดว่าจะได้รับจึงเป็นเงินจำนวน ๕๓,๐๐๐ บาท แต่โดยที่ผลกำไรจำนวนดังกล่าวยังไม่มีความแน่นอนว่า ในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาจ้างกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แล้ว จะได้กำไรเป็นจำนวนเงินตามที่ผู้ฟ้องคดีคาดหวังไว้ จึงเห็นว่าการทำงานให้ได้ปริมาณและคุณภาพงานตามมาตรฐานของงานตามราคากลาง (๓๘๓,๐๐๐ บาท) ย่อมทำให้ผลกำไรที่ผู้ฟ้องคดีจะได้รับลดน้อยลงไป ประกอบกับเมื่อได้พิจารณาถึงพฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิดตามมาตรา ๔๓๘^{๑๒} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าเสียหายในส่วนค่าเสียโอกาสในการได้เข้าทำสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินกึ่งหนึ่งของผลกำไรที่ผู้ฟ้องคดีคาดว่าจะได้รับ ซึ่งคำนวณได้เป็นเงินจำนวน ๒๖,๕๐๐ บาท สำหรับดอกเบี้ยในค่าเสียหายดังกล่าวนี้ ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิที่จะได้รับในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กระทำละเมิด คือ วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้พิจารณาเลือกจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ป. ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๐๖ แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน

พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๒๖,๕๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวนดังกล่าว นับแต่วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ให้ชำระให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๑/๒๕๖๒)

^{๑๒} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๔๓๘ ค่าสินไหมทดแทนจะพึงใช้โดยสถานใดเพียงใดนั้น ให้ศาลวินิจฉัยตามควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด

อนึ่ง ค่าสินไหมทดแทนนั้น ได้แก่การคืนทรัพย์สินอันผู้เสียหายต้องเสียไปเพราะละเมิด หรือใช้ราคาทรัพย์สินนั้น รวมทั้งค่าเสียหายอันจะพึงบังคับให้ใช้เพื่อความเสียหายอย่างใด ๆ อันได้เกิดขึ้นนั้นด้วย



๔. การยกเลิกการจัดซื้อหรือจัดจ้าง

โดยที่ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๕๓ กำหนดเงื่อนไขให้หัวหน้าส่วนราชการมีอำนาจพิจารณายกเลิกการประกวดราคาได้ หากยังไม่ได้ทำสัญญาหรือตกลงซื้อหรือจ้างกับผู้เสนอราคารายใด โดยจะต้องเป็นการยกเลิกการประกวดราคาด้วยเหตุจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ทำให้ต้องเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในรายการละเอียดหรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้เข้าเสนอราคาด้วยกัน ประกอบกับข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีไม่มีใบอนุญาตรับรองระบบบริหารมาตรฐาน TIS ๑๘๐๐๑ : ๑๙๙๙ และ OHSAS ๑๘๐๐๑ : ๒๐๐๗ ของโรงงานผู้ผลิต อันเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตรงตามเอกสารประกวดราคา จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ เมื่อหน่วยงานทางปกครองผู้จัดให้มีการประกวดราคาผู้ทำคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ชนะการประกวดราคาได้ทราบถึงความไม่ชอบด้วยกฎหมายของคำสั่งดังกล่าว จึงย่อมสามารถเพิกถอนคำสั่งนั้นเสียได้ ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ การที่หน่วยงานทางปกครองผู้จัดให้มีการประกวดราคาได้ยกเลิกการประกวดราคาครั้งที่ประกาศให้ผู้ฟ้องคดีชนะการประกวดราคา และต่อมาได้จัดให้มีการประกาศประกวดราคาอีกครั้งโดยกำหนดเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะในการเข้าเสนอราคาใหม่ เพื่อให้มีผู้เข้าเสนอราคามากยิ่งขึ้น อันจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการในการคัดเลือกผู้เสนอราคาที่ดีที่สุด การยกเลิกการประกวดราคาดังกล่าวจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายสรุปข้อเท็จจริง

กรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดี) โดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาซื้อท่อ HDPE ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑,๐๐๐ มิลลิเมตร ชนิด PN.๘ พร้อมอุปกรณ์ประกอบตามแนวท่อรวมค่าประกอบติดตั้ง ตาม มอก. ๘๘๒-๒๕๔๘ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ผู้ถูกฟ้องคดีจึงประกาศให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ชนะการประกวดราคา แต่ในขณะที่ยังไม่ได้ทำสัญญากับผู้ฟ้องคดี ปรากฏว่ามีการร้องเรียนจากกลุ่มบริษัทผู้ผลิตท่อ HDPE ว่ามีการทุจริตในการประกวดราคาดังกล่าว ด้วยวิธีการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีจึงแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ซึ่งไม่พบการทุจริต แต่พบว่าผู้ฟ้องคดีไม่มีใบอนุญาตรับรองระบบบริหารมาตรฐาน TIS ๑๘๐๐๑ : ๑๙๙๙ และ OHSAS ๑๘๐๐๑ : ๒๐๐๗ ของโรงงานผู้ผลิต



อันไม่ถูกต้องตามคุณลักษณะเฉพาะท้ายเอกสารประกวดราคาที่พิพาทซึ่งกำหนดให้ต้องมีใบอนุญาตรับรองระบบบริหารมาตรฐานดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงยกเลิกการประกวดราคา และได้ประกาศประกวดราคาซื้อท่อ HDPE ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑,๐๐๐ มิลลิเมตร ชนิด PN.๘ ใหม่อีกครั้งหนึ่ง โดยปรับแผนการจัดซื้อใหม่ เนื่องจากเงื่อนไขของคุณลักษณะเฉพาะตามประกาศประกวดราคาเดิมยังไม่เปิดกว้างให้ผู้เสนอราคามีการแข่งขันกันอย่างกว้างขวาง ซึ่งในการจัดซื้อครั้งใหม่นี้มีผู้สนใจซื้อเอกสารประกวดราคา ๓๓ ราย มีผู้เข้าประกวดราคาและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติมีสิทธิเข้าเสนอราคา ๑๖ ราย ผู้เสนอราคาต่ำสุดคือ บริษัท อ. ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำสัญญาซื้อขายกับบริษัท อ. แล้ว ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีไม่มีเหตุอันควรในการยกเลิกการประกวดราคาดังกล่าว ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย เพราะผู้ฟ้องคดีเชื่อโดยสุจริตว่าจะต้องได้ทำสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดีอย่างแน่นอน จึงได้ทำสัญญาสั่งซื้อท่อ HDPE และอุปกรณ์จากบริษัท บ. ไว้แล้ว เพื่อจะได้ส่งมอบท่อตามเงื่อนไขการจัดซื้อของผู้ถูกฟ้องคดี การยกเลิกการประกวดราคาดังกล่าวทำให้ผู้ฟ้องคดีผิดสัญญาสั่งซื้อท่อจากบริษัทข้างต้น และถูกเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหายเนื่องจากผิดสัญญาเป็นเงินจำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท และให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าขาดประโยชน์ในการเสียโอกาสกำไรในทางการค้าอีก ๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ตามข้อ ๕๓^{๑๓} ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้กำหนดให้หัวหน้าส่วนราชการมีอำนาจพิจารณายกเลิกการประกวดราคา หากว่ายังไม่ได้ทำสัญญาหรือตกลงซื้อหรือจ้างกับผู้เสนอราคารายใด แต่การยกเลิกการประกวดราคาจะต้องมีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ทำให้ต้องเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในรายการละเอียดหรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้เข้าเสนอราคาด้วยกัน เมื่อคดีนี้ปรากฏว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดให้ผู้เสนอราคาจะต้องมีใบอนุญาตรับรองระบบบริหารมาตรฐาน TIS ๑๘๐๐๑ : ๑๙๙๙ และ OHSAS ๑๘๐๐๑ : ๒๐๐๗ ของโรงงานผู้ผลิต ก็เพื่อให้มีระบบจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมทั้งสามารถควบคุมความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยได้ ซึ่งเป็นการบริหารจัดการภายในองค์กร

^{๑๓} ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๕๓ หลังจากการประกวดราคาแล้วแต่ยังไม่ได้ทำสัญญาหรือตกลงซื้อหรือจ้างกับผู้เสนอราคารายใด ถ้ามีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นเหตุให้ต้องเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในรายการละเอียดหรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซึ่งทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้เข้าเสนอราคาด้วยกัน ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณายกเลิกการประกวดราคานั้น



และใช้กับบุคลากรทุกระดับในองค์กร โดยได้กำหนดไว้ในประกาศประกวดราคาของผู้ถูกฟ้องคดี ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีเข้าซื้อเอกสารประกวดราคา จึงควรทราบคุณสมบัติข้อนี้แล้วมาตั้งแต่ต้น อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีเองก็ยอมรับว่าไม่มีใบอนุญาตดังกล่าว จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา ผู้ถูกฟ้องคดีจึงสามารถยกเลิกการประกวดราคาครั้งนี้ได้

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏต่อมาว่า ภายหลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดียกเลิกการประกวดราคาแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีได้จัดให้มีการประกวดราคาเพื่อจัดซื้อท่อส่งน้ำครั้งใหม่ขึ้น โดยได้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไขการประกวดราคาในสาระสำคัญโดยไม่ได้กำหนดให้ผู้เสนอราคาจะต้องมีใบอนุญาตรับรองระบบบริหารมาตรฐาน TIS ๑๘๐๐๑ : ๑๙๙๙ และ OHSAS ๑๘๐๐๑ : ๒๐๐๗ ของโรงงานผู้ผลิต เนื่องจากการกำหนดให้ผู้เข้าเสนอราคาต้องมีใบอนุญาตทั้งสองฉบับดังกล่าว ทำให้โรงงานผู้ผลิตบางแห่งได้เปรียบ ซึ่งผู้ฟ้องคดีก็ยอมรับและโต้แย้งมาตลอดว่า โรงงานผู้ผลิตที่มีใบอนุญาตรับรองระบบบริหารมาตรฐาน TIS ๑๘๐๐๑ : ๑๙๙๙ และ OHSAS ๑๘๐๐๑ : ๒๐๐๗ มีเพียงโรงงานเดียว ตั้งอยู่ที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งผู้ฟ้องคดีไม่ได้ซื้อท่อจากโรงงานดังกล่าว การกำหนดให้ต้องมีใบอนุญาตดังกล่าวจึงเป็นการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะเพื่อกีดกันผู้อื่นไม่ให้เข้าประกวดราคาได้ โดยการกำหนดให้มีคุณสมบัติเฉพาะดังกล่าวมีผู้เสนอราคาเพียง ๔ ราย แต่เมื่อมีการยกเลิกการประกวดราคาและจัดให้มีการประกวดราคาครั้งใหม่ ปรากฏว่ามีผู้สนใจซื้อเอกสารประกวดราคาจำนวน ๓๓ ราย และผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติมีสิทธิเข้าเสนอราคาจำนวน ๑๖ ราย จึงเห็นได้ว่าการยกเลิกการประกวดราคาของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นการดำเนินการในขณะที่ยังไม่มีการทำสัญญา และทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดและสาระสำคัญตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และทำให้มีผู้เข้าเสนอราคามากขึ้น อันเป็นประโยชน์แก่ทางราชการในการคัดเลือกผู้เสนอราคาที่ดีที่สุด การยกเลิกการประกวดราคาดังกล่าวจึงเป็นการดำเนินการโดยชอบด้วยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุฯ ข้อ ๕๓ นอกจากนี้ การที่ผู้ฟ้องคดีมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตรงตามเอกสารประกวดราคาที่พิพาท แต่คณะกรรมการประกวดราคาพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีผ่านคุณสมบัติและคัดเลือกให้เข้าทำสัญญา จึงเป็นคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๕๒^{๑๔} แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น

^{๑๔} พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๕๒ คำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่อยู่ในบังคับของมาตรา ๕๑ อาจถูกเพิกถอนทั้งหมดหรือบางส่วนได้ แต่ผู้ได้รับผลกระทบจากการเพิกถอนคำสั่งทางปกครองดังกล่าวมีสิทธิได้รับค่าทดแทนความเสียหายเนื่องจากความเชื่อโดยสุจริตในความคงอยู่ของคำสั่งทางปกครองได้ และให้นำความในมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม แต่ต้องร้องขอค่าทดแทนภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่ได้รับแจ้งให้ทราบถึงการเพิกถอนนั้น



เมื่อผู้ทำคำสั่งได้ทราบถึงความไม่ชอบด้วยกฎหมาย ย่อมสามารถเพิกถอนคำสั่งนั้นเสียได้ตามบทบัญญัติเดียวกัน การยกเลิกการประกวดราคาของผู้ถูกฟ้องคดีจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สำหรับกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าการยกเลิกการประกวดราคาทำให้ผู้ฟ้องคดีเสียหายจากการผิดสัญญาซื้อขายต่อบริษัท บ. และถูกเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินจำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท รวมทั้งผู้ฟ้องคดีขาดประโยชน์ในการเสียโอกาสทำไว้ในทางการค้าอีก ๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท นั้น ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในระหว่างที่ผู้ถูกฟ้องคดีตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามข้อร้องเรียนของกลุ่มบริษัทผู้ผลิตท่อ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาได้ประกาศให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับการเลือกให้เข้าเสนอราคาและผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีเข้าทำสัญญาในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือดังกล่าวแล้วแต่ไม่ได้เข้าทำสัญญา เมื่อต่อมาผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๓ สอบถามถึงการเข้าทำสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๓ แจ้งว่ามีเหตุร้องเรียนและอยู่ระหว่างตรวจสอบ จึงไม่อาจทำสัญญาได้ จากข้อเท็จจริงดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่เข้าทำสัญญากับผู้ฟ้องคดีสืบเนื่องมาจากความล่าช้าของผู้ฟ้องคดีที่ไม่ไปทำสัญญาตามเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งให้ทราบ ดังนั้น เมื่อในระหว่างที่ผู้ฟ้องคดียังไม่เข้าทำสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีกลับอ้างว่าได้เข้าทำสัญญาซื้อท่อจากบริษัท บ. แล้ว ทั้งที่ทราบที่อยู่แล้วยังไม่มีการทำสัญญาระหว่างกัน พฤติการณ์ดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีจึงไม่สุจริต อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดียังได้ยอมรับว่าผู้ฟ้องคดีไม่มีใบอนุญาตรับรองระบบบริหารมาตรฐาน TIS ๑๘๐๐๑ : ๑๙๙๙ และ OHSAS ๑๘๐๐๑ : ๒๐๐๗ ของโรงงานผู้ผลิตตามประกาศประกวดราคาของผู้ถูกฟ้องคดี จึงเห็นได้ว่าผู้ฟ้องคดีทราบมาตั้งแต่ก่อนการเข้าเสนอราคาว่าเป็นผู้ไม่มีคุณสมบัติ แต่ผู้ฟ้องคดีกลับเข้าเสนอราคา ซึ่งถือว่าผู้ฟ้องคดีได้ทราบถึงการที่ผู้ฟ้องคดีขาดคุณสมบัติในการเข้าเสนอราคามาตั้งแต่ต้น ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจอ้างความสุจริตได้ว่าผู้ฟ้องคดีคาดหวังว่าจะได้เข้าทำสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดีอย่างแน่นอน ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากการเลิกสัญญาของผู้ถูกฟ้องคดี นอกจากนี้ ตามเอกสารประกวดราคาที่เป็นพิพาทได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ว่า ผู้เสนอราคาจะเสนอเวลากำหนดส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ วัน นับแต่วันลงนามในสัญญาซื้อขาย ซึ่งระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าวเพียงพอที่จะให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการจัดซื้อได้ภายหลังการทำสัญญาซื้อขายแล้ว โดยไม่จำเป็นต้องรีบร้อนซื้อขายกับบริษัทผู้ผลิตก่อนการลงนามในสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดี การที่ผู้ฟ้องคดีต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับบริษัท บ. จึงมิใช่เป็นผลมาจากการยกเลิกการประกวดราคาของผู้ถูกฟ้องคดี นอกจากนี้ ตอนท้ายของประกาศประกวดราคาที่เป็นพิพาทระบุว่า การประกวดราคาซื้อครั้งนี้ดำเนินการโดยใช้จ่าย

ค่าทดแทนความเสียหายตามมาตรานี้จะต้องไม่สูงกว่าประโยชน์ที่ผู้ฟ้องคดีได้รับหากคำสั่งทางปกครองดังกล่าวไม่ถูกเพิกถอน



จากเงินกู้โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ผู้ถูกฟ้องคดีสงวนสิทธิในการยกเลิกการประกวดราคาหากไม่ได้รับการจัดสรรเงินกู้ฯ จากสำนักงานประมาณ จึงเห็นได้ว่า แม้จะได้มีการประกวดราคาแล้วแต่ยังไม่แน่อนว่าจะได้ทำสัญญาหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการได้จัดสรรเงินกู้ฯ ผู้ฟ้องคดีจึงรู้อยู่แล้วว่าอาจจะไม่มีการทำสัญญาก็ได้ จึงควรต้องรอให้มีการทำสัญญาซื้อขายเสียก่อน หากจะมีการทำสัญญาซื้อต่อจากบริษัท บ. ก็เป็นเรื่องการดำเนินการตามปกติของธุรกิจของผู้ฟ้องคดีเอง ความเสียหายของผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่มาจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดียกเลิกการประกาศประกวดราคา ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ต้องชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๙๑/๒๕๖๑)

กรณีฟ้องคดีการบริหารส่วนตำบลประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างก่อสร้างจำนวน ๒ โครงการ ทั้งที่ดำเนินการมาจนนายกองค้การบริหารส่วนตำบลมีคำสั่งอนุมัติจ้างผู้ฟ้องคดีแล้วทั้ง ๒ โครงการ นั้น แม้ในโครงการแรกซึ่งเป็นโครงการก่อสร้างสะพานไม้ข้ามคลอง ในคำสั่งอนุมัติจ้างจะมีข้อความระบุว่าจะมีการทำสัญญาเมื่อมีงบประมาณเพียงพออันเป็นข้อสงวนสิทธิก็ตาม แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าในขณะที่เพิกถอนการอนุมัติจ้างผู้ฟ้องคดี องค์การบริหารส่วนตำบลมีงบประมาณเพียงพอที่จะจัดจ้างโครงการดังกล่าว ประกอบกับในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ของภาครัฐ จะต้องประมาณการรายได้ที่จะจัดเก็บว่าเพียงพอที่จะเบิกจ่ายหรือไม่ รวมทั้งต้องวางแผนและจัดทำงบประมาณเตรียมการไว้ล่วงหน้า โดยไม่ควรดำเนินการจ้างไปก่อนและมุ่งหวังเพียงว่าอาจมีงบประมาณเหลือเพียงพอที่จะดำเนินการได้ จึงเห็นได้ว่าการอนุมัติจ้างโครงการที่พิพาทไม่ได้ก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอันเป็นบริการสาธารณะแต่อย่างใด หากแต่การจัดจ้างโครงการดังกล่าวต่อไปย่อมเป็นประโยชน์สาธารณะ การเพิกถอนคำสั่งอนุมัติจ้างผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ส่วนโครงการที่สองซึ่งเป็นโครงการก่อสร้างที่ทำการศูนย์ประสานงานรักษาความปลอดภัยประจำองค์การบริหารส่วนตำบล นั้น แม้ในคำสั่งอนุมัติจ้างจะมีข้อความระบุว่า ก่อนเรียกทำสัญญาให้รอผลการประชุมสภาครั้งต่อไปเนื่องจากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดอันเป็นข้อสงวนสิทธิก็ตาม แต่เมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการดังกล่าว แต่กลับมีการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นโครงการใหม่แทนโครงการเดิมตามมติสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยเป็นการก่อสร้างอาคารในทีเดียวกับโครงการ



ที่ยกเลิก และแบบแปลนทั้งสองอาคารก็มีรายละเอียดแตกต่างกันเล็กน้อย อีกทั้งยังใช้งบประมาณใกล้เคียงกัน จึงเห็นได้ว่า การดำเนินโครงการก่อสร้างที่ทำการศูนย์ประสานงานรักษาความปลอดภัยฯ ต่อไป ไม่ได้มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลอันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะแต่ประการใด หากแต่การจัดจ้างโครงการดังกล่าวต่อไปย่อมเป็นประโยชน์สาธารณะ การเพิกถอนคำสั่งอนุมัติจ้างผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นซองเสนอราคาจ้างก่อสร้างกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเพรางาย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จำนวน ๒ โครงการ ตามประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างสะพานไม้ข้ามคลองก้านหินขึ้น บริเวณหมู่ที่ ๕ ตำบลหนองเพรางาย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี และประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างที่ทำการศูนย์ประสานงานรักษาความปลอดภัยประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเพรางาย ผลปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีมีคุณสมบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไขและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด รวมทั้งเสนอราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจึงเสนอความเห็นให้ควรเรียกให้ผู้ฟ้องคดีเข้าทำสัญญาทั้ง ๒ โครงการดังกล่าว ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเพรางาย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้พิจารณาอนุมัติตามที่เสนอดังกล่าว พร้อมทั้งได้กำหนดเงื่อนไขในการเรียกให้ผู้ฟ้องคดีเข้าทำสัญญาสำหรับโครงการก่อสร้างสะพานไม้ข้ามคลองก้านหินขึ้นต่อเมื่อมีงบประมาณเพียงพอ และสำหรับโครงการก่อสร้างที่ทำการศูนย์ประสานงานรักษาความปลอดภัยประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเพรางาย นั้น เนื่องจากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ประโยชน์และแบบของตัวอาคาร รวมทั้งงบประมาณการก่อสร้างใหม่ทั้งหมด จึงให้รอผลการประชุมสภาครั้งต่อไปก่อนที่จะเรียกให้ผู้ฟ้องคดีเข้าทำสัญญา ต่อมา ส่วนการคลังในสังกัดผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ตรวจสอบรายรับและรายจ่ายแล้วปรากฏว่ามีวงเงินงบประมาณไม่เพียงพอสำหรับดำเนินงานตามโครงการที่สอบราคาไว้ได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงอาศัยอำนาจตามข้อ ๓๓ และข้อ ๓๔ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ออกประกาศยกเลิกการประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างสะพานไม้ข้ามคลองก้านหินขึ้นเนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เปิดประชุมสภาสัมภาษณ์และมีมติยกเลิกโครงการจ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างที่ทำการศูนย์ประสานงานรักษาความปลอดภัยประจำองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงออกประกาศยกเลิกการประกาศสอบราคาจ้างโครงการดังกล่าว ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ประจำองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมทั้งได้มีหนังสือนำเสนอประกาศดังกล่าวให้นายอำเภอไทรน้อยและผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเพื่อทราบและประชาสัมพันธ์



ให้ผู้สนใจทราบทั่วกัน รวมทั้งได้จัดส่งประกาศดังกล่าวให้แก่ผู้มีอาชีพรับจ้างก่อสร้างอีก ๕ ราย โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเป็นการใช้อำนาจโดยมิชอบด้วยกฎหมาย เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ชนะการสอบราคาทั้งสองโครงการดังกล่าวและมีสิทธิเข้าทำสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับความเสียหายจากการเสียสิทธิในการเข้าทำสัญญาจ้างก่อสร้างกับเสียผลประโยชน์จากกำไรที่ควรจะได้รับ เป็นเงินจำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท จึงเป็นการทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชดใช้เงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าชำระเสร็จ

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่ประกาศยกเลิกการประกาศสอบราคาโครงการจ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างสะพานไม้ข้ามคลองกำนันชื่น บริเวณหมู่ที่ ๕ ตำบลหนองเพรางาย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี และประกาศยกเลิกการประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างที่ทำการศูนย์ประสานงานรักษาความปลอดภัยประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเพรางายของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีผลเป็นการเพิกถอนการอนุมัติสั่งจ้างผู้ฟ้องคดีทั้งสองโครงการ อันเป็นคำสั่งทางปกครองตามข้อ ๑ (๒)^{๑๕} ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น คำสั่งที่มีผลเป็นการเพิกถอนคำสั่งดังกล่าวจึงย่อมเป็นคำสั่งทางปกครองเช่นกัน และเมื่อพิจารณาคำสั่งอนุมัติจ้างผู้ฟ้องคดีทั้งสองโครงการดังกล่าวแล้วเห็นว่า ไม่เป็นคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย อีกทั้งยังเป็นการให้ประโยชน์แก่ผู้ฟ้องคดี บทบัญญัติที่นำมาใช้ในการวินิจฉัยจึงต้องพิจารณาตามที่เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในมาตรา ๕๓ วรรคสอง^{๑๖} แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ

^{๑๕} กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

ให้การดำเนินการของเจ้าหน้าที่ดังต่อไปนี้ เป็นคำสั่งทางปกครอง

๑. การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาหรือให้สิทธิประโยชน์ในกรณีดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๒) การอนุมัติสั่งซื้อ จ้าง แลกเปลี่ยน เช่า ขาย ให้เช่า หรือให้สิทธิประโยชน์

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๑๖} พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๕๓ คำสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งไม่เป็นการให้ประโยชน์แก่ผู้รับคำสั่งทางปกครองอาจถูกเพิกถอนทั้งหมดหรือบางส่วนโดยให้มีผลตั้งแต่ขณะที่เพิกถอนหรือมีผลในอนาคตไปถึงขณะใดขณะหนึ่งตามที่กำหนดได้ เว้นแต่เป็นกรณีที่ต้องทำคำสั่งทางปกครองที่มีเนื้อหาทำนองเดียวกันนั้นอีก หรือเป็นกรณีการเพิกถอนไม่อาจกระทำได้เพราะเหตุอื่น ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงประโยชน์ของบุคคลภายนอกประกอบด้วย



โดยคำสั่งดังกล่าวอาจถูกเพิกถอนได้ตามที่อนุมาตรา ๑ ถึงอนุมาตรา ๕ บัญญัติไว้ ซึ่งในกรณีโครงการก่อสร้างสะพานไม้ข้ามคลองกำนันขึ้น เมื่อพิจารณาตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่อนุมัติจ้างผู้ฟ้องคดีแล้ว แม้จะมีข้อความระบุว่าทำสัญญาเมื่อมีงบประมาณเพียงพอ ซึ่งเป็นข้อสงวนสิทธิก็ตาม แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดียื่นซองเสนอราคาจ้างต่ำสุดในราคา ๒๖๐,๐๐๐ บาท โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังคงเหลืองบประมาณอีกจำนวน ๓๒๓,๕๗๘.๖๕ บาท ปรากฏตามหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ กรณีจึงไม่เป็นไปตามข้อสงวนสิทธิดังกล่าว แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะระบุว่าจำต้องยกเลิกโครงการพิพาทรวมกับโครงการอื่น ๆ อีกจำนวนสองโครงการ ซึ่งรวมวงเงินงบประมาณทั้งสามโครงการแม้จะเกินกว่าเงินจำนวนดังกล่าวก็ตาม แต่ก็เป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องวางแผนเรียงลำดับความจำเป็นและสิ่งสำคัญของโครงการ รวมทั้งต้องวางแผนจัดสรรงบประมาณมาให้พอเพียงตั้งแต่ต้น อีกทั้ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็ได้อนุมัติโครงการดังกล่าวแล้ว ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่จำเป็นต้องเลิกโครงการข้างต้น เพราะงบประมาณจำนวนที่เหลือยังคงพอที่จะจัดจ้างโครงการพิพาทนี้ได้ และคำสั่งอนุมัติจ้างผู้ฟ้องคดีให้มีข้อกำหนดให้ผู้รับประโยชน์ต้องปฏิบัติภายในเวลา มีเพียงข้อกำหนดตามประกาศสอบราคาที่ทำให้ผู้ฟ้องคดียื่นราคา ซึ่งเป็นการผูกมัดผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้ต้องทำสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีภายในวงเงินที่เสนอในเวลาที่กำหนดไว้เท่านั้น และด้วยเหตุที่ในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ของภาครัฐจะต้องประมาณรายได้ที่จะจัดเก็บว่าเพียงพอที่จะเบิกจ่ายได้ และจะต้องวางแผนและจัดทำงบประมาณเตรียมการไว้ล่วงหน้า มิควรให้มีการ

คำสั่งทางปกครองที่ขัดด้วยกฎหมายซึ่งเป็นการให้ประโยชน์แก่ผู้รับคำสั่งทางปกครองอาจถูกเพิกถอนทั้งหมดหรือบางส่วนโดยให้มีผลตั้งแต่ขณะที่เพิกถอน หรือมีผลในอนาคตไปถึงขณะใดขณะหนึ่งตามที่กำหนดได้เฉพาะเมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้

- (๑) มีกฎหมายกำหนดให้เพิกถอนได้หรือมีข้อสงวนสิทธิให้เพิกถอนได้ในคำสั่งทางปกครองนั้นเอง
- (๒) คำสั่งทางปกครองนั้นมีข้อกำหนดให้ผู้รับประโยชน์ต้องปฏิบัติ แต่ไม่มีการปฏิบัติภายในเวลาที่กำหนด
- (๓) ข้อเท็จจริงและพฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งหากมีข้อเท็จจริงและพฤติการณ์เช่นนี้ในขณะทำคำสั่งทางปกครองแล้วเจ้าหน้าที่คงจะไม่ทำคำสั่งทางปกครองนั้น และหากไม่เพิกถอนจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะได้
- (๔) บทกฎหมายเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งหากมีบทกฎหมายเช่นนี้ในขณะทำคำสั่งทางปกครองแล้วเจ้าหน้าที่คงจะไม่ทำคำสั่งทางปกครองนั้น แต่การเพิกถอนในกรณีนี้ให้กระทำได้เท่าที่ผู้รับประโยชน์ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ หรือยังไม่ได้รับประโยชน์ตามคำสั่งทางปกครองดังกล่าว และหากไม่เพิกถอนจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะได้
- (๕) อาจเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์สาธารณะหรือต่อประชาชนอันจำเป็นต้องป้องกันหรือจัดเหตุดังกล่าว

ในกรณีที่มีการเพิกถอนคำสั่งทางปกครองเพราะเหตุตามวรรคสอง (๓) (๔) และ (๕) ผู้ได้รับประโยชน์มีสิทธิได้รับค่าทดแทนความเสียหายอันเกิดจากความเชื่อโดยสุจริตในความคงอยู่ของคำสั่งทางปกครองได้ และให้นามตรา ๕๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ฯลฯ

ฯลฯ



ดำเนินการสอบราคาไปก่อนโดยมุ่งหวังเพียงว่าอาจมีงบประมาณเหลือพอที่จะดำเนินการได้เท่านั้น รวมทั้งในขณะเพิกถอนการอนุมัติจ้างผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังคงเหลือเงินงบประมาณเพียงพอที่จะดำเนินการในโครงการที่พิพาทนี้ได้ดังที่ได้วินิจฉัยไว้แล้วข้างต้น ดังนั้น หากไม่มีการเพิกถอนคำสั่งพิพาทก็มิได้ก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารงานของผู้ถูกฟ้องคดี อันเป็นบริการสาธารณะแต่อย่างใด ประกอบกับการให้มีการดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างสะพานไม้ข้ามคลองก้านหินขึ้นต่อไปย่อมเป็นประโยชน์สาธารณะ มิได้ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์สาธารณะหรือต่อประชาชนอันจำเป็นต้องป้องกันหรือขจัดเหตุดังกล่าว แต่ประการใด กรณีจึงมิได้เป็นเหตุให้ต้องมีการเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่พิพาท ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพิกถอนการอนุมัติสั่งจ้างผู้ฟ้องคดีในกรณีนี้ซึ่งเป็นคำสั่งทางปกครอง โดยมีเข้ากรณีตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ส่วนกรณีตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่อนุมัติการสั่งจ้างผู้ฟ้องคดีตามประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างที่ทำการศูนย์ประสานงานรักษาความปลอดภัยประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเพรางาย นั้น แม้จะมีข้อความระบุว่า ก่อนเรียกทำสัญญาให้หรือผลการประชุมสภาครั้งต่อไปเนื่องจากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียด แต่เมื่อข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่าได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในโครงการพิพาทดังกล่าวตามที่ระบุไว้ในข้อสงวนสิทธินี้แต่อย่างใด คงมีแต่การก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเพรางายซึ่งเป็นการดำเนินโครงการใหม่แทนโครงการเดิมที่พิพาทในคดีนี้ และคำสั่งอนุมัติจ้างผู้ฟ้องคดีก็มิได้มีข้อกำหนดให้ผู้รับประโยชน์ต้องปฏิบัติแต่ประการใด มีเพียงข้อกำหนดตามประกาศสอบราคาที่ทำให้ผู้ฟ้องคดียื่นราคาซึ่งเป็นการผูกมัดผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้ต้องทำสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีภายในวงเงินที่เสนอในเวลาที่กำหนดไว้เท่านั้น รวมทั้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้เหตุผลประกอบการยกเลิกการสอบราคาว่า สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเพรางาย ได้มีมติให้ยกเลิกโครงการที่พิพาทนี้ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงและพฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไป โดยหากมีข้อเท็จจริงและพฤติการณ์เช่นนี้ในขณะทำคำสั่งทางปกครองแล้ว เจ้าหน้าที่คงจะไม่ทำคำสั่งทางปกครองนั้น แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเพรางาย ได้ยกเลิกโครงการจัดสร้างศูนย์ประสานงานรักษาความปลอดภัยประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเพรางายซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เสนองบวงเงิน ๕๔๐,๐๐๐ บาท ในการจัดสร้าง และได้ตั้งวงเงินโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเพรางาย วงเงิน ๕๓๕,๐๐๐ บาท ในคราวเดียวกัน โดยเป็นการก่อสร้างอาคารในทีเดียวกับโครงการที่ยกเลิกและแบบแปลนทั้งสองอาคารก็มีรายละเอียดแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย จึงเห็นได้ว่า หากยินยอมให้มีการก่อสร้างอาคารศูนย์ประสานงานรักษาความปลอดภัยประจำ



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเพรางายต่อไปก็หากระทบต่อการบริหารจัดการงบประมาณของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะแต่ประการใดไม่ และการให้มีการดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ประสานงานรักษาความปลอดภัยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเพรางายต่อไปนั้นย่อมเป็นประโยชน์สาธารณะ โดยมีได้ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์สาธารณะหรือต่อประชาชนอันจำเป็นต้องป้องกันหรือขจัดเหตุดังกล่าวแต่อย่างใด กรณีจึงมิได้เป็นเหตุให้ต้องมีการเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่พิพาท ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพิกถอนการอนุมัติสั่งจ้างผู้ฟ้องคดีในกรณีนี้ซึ่งเป็นคำสั่งทางปกครอง โดยไม่เข้ากรณีตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

เมื่อการเพิกถอนการอนุมัติสั่งจ้างผู้ฟ้องคดีทั้งสองโครงการข้างต้นเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่อาจเข้าทำสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีเสียสิทธิในการเข้าทำสัญญาจ้างก่อสร้าง รวมทั้งเสียประโยชน์และกำไรที่ควรจะได้จากการกระทำดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ได้รับความเสียหายจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นการทำละเมิดอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ สังกัดอยู่ จึงต้องรับผิดชอบต่อผู้ฟ้องคดีในผลแห่งละเมิดที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าว เมื่อผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่าได้รับความเสียหายจากการเสียสิทธิในการเข้าทำสัญญาจ้างก่อสร้างกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท แต่โดยที่การชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากการกระทำละเมิดตามบทบัญญัติแห่งมาตรา ๔๒๐ และมาตรา ๔๓๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ก็เพื่อเยียวยาให้ผู้เสียหายกลับสู่ฐานะเดิมที่เคยเป็นหากไม่มีการทำละเมิดเกิดขึ้น โดยมีได้มีเจตนารมณ์เพื่อลงโทษผู้กระทำละเมิดแต่อย่างใด ศาลจึงพึงกำหนดค่าสินไหมทดแทนโดยคำนึงถึงพฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด โดยพิจารณาผลแห่งการกระทำละเมิดว่าก่อให้เกิดความเสียหายที่แท้จริงแก่ผู้ถูกกระทำละเมิดมากน้อยเพียงใด ซึ่งในส่วนค่าเสียหายที่เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริหารจัดการและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่กระบวนการสอบราคานั้น ย่อมเป็นค่าเสียหายจากการเสียสิทธิในการเข้าทำสัญญาจ้างก่อสร้างได้ เพราะผู้ฟ้องคดียอมนำค่าใช้จ่ายในส่วนนี้มาประเมินเป็นต้นทุนในการเข้าทำสัญญา ผู้ฟ้องคดีจึงย่อมได้รับความเสียหายจากการเสียสิทธิในการเข้าทำสัญญาจ้างก่อสร้างแล้วในเหตุดังกล่าว ซึ่งแม้จะไม่ปรากฏหลักฐานอย่างชัดแจ้งว่าผู้ฟ้องคดีมีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เท่าใด แต่เมื่อพิจารณาถึงพฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิดตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๔๓๘ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว เห็นว่าผู้ฟ้องคดีพึงมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริหารจัดการและเตรียมความพร้อมก่อนและขณะเข้าสู่กระบวนการสอบราคา เช่น ค่าวิศวกรคำนวณ



ราคา ค่าแบบแปลนการก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายในการธุรการทั่วไป ไม่ว่าเป็นค่าจ้างเจ้าหน้าที่ เอกสาร เครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ จึงเห็นควรกำหนดค่าเสียหายที่เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดี โครงการละ ๑๐,๐๐๐ บาท รวม ๒ โครงการ เป็นเงินจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท ส่วนค่าซื้อเอกสาร สอบราคาโครงการละ ๕๐๐ บาท รวม ๒ โครงการ เป็นเงินจำนวน ๑,๐๐๐ บาท เป็นค่าเสียหาย ที่ปรากฏชัดแจ้ง และในส่วนค่าเบี้ยเลี้ยงรวมทั้งค่าพาหนะเป็นเงินจำนวน ๒,๐๐๐ บาท นั้น เมื่อพิจารณาระยะทางจากที่ตั้งของผู้ฟ้องคดีที่ตั้งอยู่อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ถึงที่ตั้งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ตั้งอยู่ที่อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ก็เป็นค่าเสียหาย ที่พอสมควรแก่กรณี

พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน ๒๓,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ โดยให้ชำระให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครอง สูงสุดที่ อ.๗๒๙/๒๕๖๑)

๕. การจัดทำสัญญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๖. หลักประกันของ

๖.๑ กรณียึดหลักประกันของเนื่องจากผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ส่งผู้แทน มาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๖.๒ กรณียึดหลักประกันของเนื่องจากผู้มีสิทธิเสนอราคา Log In แล้ว แต่ไม่มีการเสนอราคา หรือทำการเสนอราคาเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาที่กำหนด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๗. การสั่งให้เป็นผู้ทำงาน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

บทที่ ๒๐

คดีปกครองเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

๑. สัญญาทางปกครองตามที่กฎหมายกำหนด (มาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ)

๑.๑ สัญญาสัมปทาน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๒ สัญญาที่ให้จัดทำบริการสาธารณะ

๑.๒.๑) การเกิดสัญญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๒.๒) ผลของสัญญา

๑) การจ่ายเงินค่าจ้าง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) การเลิกสัญญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓) การชำระค่าเสียหาย

(๓.๑) การชำระค่าเสียหายจากการเลิกสัญญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๓.๒) การชำระค่าเสียหายจากการผิดสัญญา

โดยที่มาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ บัญญัติให้ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเป็นผู้แทนโรงเรียน หากผู้อำนวยการโรงเรียน ดังนั้น การที่ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบอำนาจให้บุคคลอื่นจัดทำ



ข้อตกลงโครงการสร้างเสริมและปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติ ระหว่างกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพกับโรงเรียนดังกล่าว ทั้งที่ผู้อำนวยการโรงเรียนไม่มีอำนาจและหน้าที่กระทำการดังกล่าว อีกทั้งไม่ปรากฏว่าโรงเรียนได้มอบหมาย หรือเห็นชอบหรือให้ความยินยอมแก่ผู้อำนวยการโรงเรียนให้เข้าจัดทำข้อตกลงโครงการพิพาท ด้วยเหตุนี้ ข้อตกลงโครงการพิพาทจึงไม่มีผลผูกพันโรงเรียน และเมื่อโรงเรียนไม่ได้ให้สัตยาบันในการจัดทำข้อตกลงโครงการดังกล่าว จึงไม่ต้องร่วมกันหรือ แทนกันรับผิดชอบกับบุคคลภายนอกในการชดใช้เงินจากการกระทำผิดข้อตกลงแต่อย่างใด ทั้งนี้ ตามมาตรา ๘๒๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

สรุปข้อเท็จจริง

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (ผู้ฟ้องคดี) ทำข้อตกลง ดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพชุดโครงการสร้างเสริมและปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติ นักเรียนช่วงชั้นที่ ๒ ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ กับโรงเรียนเอกชน ท. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยนาย ร. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ผู้รับมอบอำนาจ ซึ่งตกลงให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้บริหารจัดการโครงการ และจะต้องดำเนินงานโครงการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ โดยผู้ฟ้องคดีตกลงให้เงินสนับสนุนการดำเนินงานโครงการแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในวงเงิน ๕,๐๔๑,๔๐๐ บาท แบ่งจ่ายเป็น ๔ งวด ปรากฏว่าภายหลังจากผู้ฟ้องคดีได้ชำระ เงินงวดที่ ๑ จำนวน ๑,๒๔๘,๐๐๐ บาท ให้กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ไม่ได้ ดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวแต่อย่างใด อันเป็นกระทำผิดข้อตกลงที่ได้ทำไว้กับผู้ฟ้องคดี ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ทำหนังสือรับสภาพหนี้ให้ไว้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยยอมรับผิดชดใช้เงิน ให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๑,๒๔๘,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยตามสัญญา แต่เมื่อถึงกำหนดชำระเงิน งวดแรก ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้ชำระเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือบอกเลิกสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง และเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันรับผิดชอบชดใช้เงินพร้อมดอกเบี้ยตามสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดี แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเพิกเฉยไม่ชำระ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้อง ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน ๑,๒๔๘,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า เดิมสมาคมศิษย์เก่า ช. ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยมีนาย ส. นายกสมาคมศิษย์เก่า ช. เป็นผู้แทนของโรงเรียนซึ่งเป็นนิติบุคคลตามมาตรา ๒๔^๑ แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ และเป็นผู้มีอำนาจลงนามแทนสมาคมศิษย์เก่า ช. ในฐานะผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนต่อมา นาย ส. ได้แต่งตั้งนาง อ. ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียน มีหน้าที่ตามมาตรา ๓๙^๒ แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชนฯ โดยโครงการที่พิพาทนี้เป็นโครงการของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่จัดทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนแก่นำระดับมัธยมศึกษาเกิดการเรียนรู้อารมณ์สร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติ ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เน้นการปฏิบัติจริง ณ พื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน กลุ่มเป้าหมายและพัฒนาเป็นเครือข่ายที่กว้างขวางเข้มแข็งและยั่งยืน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะประธานกิตติมศักดิ์โครงการเฉลิมพระเกียรติกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ร่วมกับนาง อ. ทำข้อตกลงโครงการดังกล่าวกับผู้ฟ้องคดี โดยผู้ฟ้องคดีเข้าใจว่านาง อ. ในฐานะผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อนาง อ. ได้มอบอำนาจให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เข้าทำข้อตกลงโครงการผู้ฟ้องคดีจึงลงนามผูกพันในข้อตกลงโครงการดังกล่าว โดยไม่ปรากฏพยานหลักฐานว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เห็นชอบหรือยินยอมเข้าจัดทำโครงการ แต่หลังจากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นผู้ลงนามรับผิดชอบดำเนินโครงการไม่ได้นำเงินไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของโครงการอันเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงจนเกิดความเสียหายต่อผู้ฟ้องคดี ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับผิดโดยยินยอมทำหนังสือรับสภาพหนี้ให้ไว้แก่ผู้ฟ้องคดี แต่เมื่อถึงกำหนดนัดชำระหนี้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้ชำระเงินคืนแก่ผู้ฟ้องคดีตามหนังสือรับสภาพหนี้ที่ได้กระทำไว้ ผู้ฟ้องคดี

^{๑-๒} พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐

มาตรา ๒๔ เมื่อได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบแล้ว ให้โรงเรียนในระบบเป็นนิติบุคคลนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต และให้ผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้แทนของนิติบุคคล

มาตรา ๓๙ ผู้อำนวยการมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

(๑) ดูแลรับผิดชอบงานด้านวิชาการของโรงเรียนในระบบ

(๒) แต่งตั้งและถอดถอน ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนในระบบตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารกำหนด

(๓) ควบคุมปกครองครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนของโรงเรียนในระบบ

(๔) จัดทำทะเบียนครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ นักเรียน และเอกสารอื่นที่เกี่ยวกับการให้การศึกษาตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด

(๕) จัดทำหลักฐานเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษาตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด

(๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นอันเกี่ยวกับวิชาการตามระเบียบและข้อบังคับของทางราชการ รวมทั้งตราสารจัดตั้ง นโยบายระเบียบ และข้อบังคับของโรงเรียน และหน้าที่อื่นตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้

